上海大学《商学法》2011-2012 学年第二学期考试试题

一、名词解释（每小题 4 分，共 20 分，基本含义正确，表述不同的，不影响得分）

1. 商主体：
2. 商行为：
3. 有限合伙：
4. 商事行纪：
5. 商事登记：

二、辨析题（每小题 6 分，共 36 分，判断 1 分，分析 5 分，基本观点正确，表述不同的，不影响得分）

1. 商法实质上就是商业法。
2. 一个承认商品交换或实行市场经济体制的国家，可以没有形式意义的商法，但不能没有实质意义的商法。
3. 商事关系的主体至少有一方应当是商人，如果双方均非商人，那么，这种社会关系就不可能是商事关系。
4. 民法和商法具有不同的理念和精神，民法强调公平优先、兼顾效率，崇尚和谐，极具伦理色彩；商法主张效率优先、兼顾公平，追求财富，富有竞争意识。
5. 个人独资企业与一人公司本质上并无差别。
6. 商业革命有助于造就商法，商法也有助于造就商业革命。

三、简答题（每小题 10 分，共 30 分，基本观点正确，表述不同的，不影响得分）

1. 简述商事关系与民事关系的区别。
2. 简述公司的社团性与公司法人的地位。
3. 简述商号权与知识产权的联系与区别。

四、论述题（14 分，基本观点正确，表述不同的，不影响得分）

试论商法的基本原则。